

KC桌面——外资精译

经合组织：行业规则与相关数据观察

2026年7月，经合组织全球税收透明与信息交换论坛发布了对库克群岛的第二轮同行评审报告。报告基于截至2026年5月7日的法律框架，以及2022年4月1日至2025年3月31日期间的信息交换实践，认定库克群岛整体评级为“大致合规”。在评审期内，库克群岛收到来自四个合作伙伴的七项信息交换请求，均已完成答复，合作伙伴对提供的信息表示满意。同期，库克群岛自身发出了六项信息交换请求。

受益所有权信息框架仍有缺口，部分实体类型缺乏覆盖

库克群岛在2019年要求所有国内公司建立受益所有人登记册，2024年进一步修订了公司法与反洗钱法，强化了受益所有权信息的可用性要求。然而，报告指出，部分未与反洗钱义务主体建立关系的国内合伙企业和信托，以及产品会，仍存在信息空白。此外，法律未规定反洗钱义务主体在无触发事件时更新客户尽职调查信息的频率，可能导致受益所有权信息不够准确和及时。库克群岛允许名义持股，但公司法未对名义股东和实际出资人设定具体义务，税务和反洗钱要求也无法确保名义持股信息的可用性。

> KC评论：这意味着在库克群岛设立的某些合伙、信托或产品会结构，其实际控制人信息可能无法被税务主管部门有效获取，对于依赖信息交换进行跨境税务调查的司法管辖区而言，这是一个需要关注的制度盲点。

会计记录保存义务不完整，注销公司记录责任不明

报告延续了2015年首轮评审中的建议：有限责任公司、国际信托和产品会未被要求保留会计记录的全部底层原始凭证，且产品会未设保存至少五年可靠会计记录的罚则。对于已注销的国内公司，法律规定清算后记录至少保存一年，但清算后一年至五年期间的记录保管责任人未明确。未经过清算程序即终止存在的公司，其记录在终止后无指定责任人。国际公司被注销后可在无时间限制的情况下恢复登记，恢复前期间的受益所有权信息是否持续可用亦无明确规定。

监管执行力度不足，税务机构对国内公司的监督存在短板

报告指出，公司注册处和税务机构对国内公司的监督与执法存在显著不足，可能影响这些实体法定所有权和受益所有权信息的可用性。税务机构对信托申报义务的监督与执法也不足以确保这些安排的身份和所有权信息可用。在会计记录方面，税务机构对记录保存义务的监控和执法力度不够，报告建议加强相关领域的监管。库克群岛于2016年签署、2017年批准了《多边税收征管互助公约》，该公约显著扩展了其信息交换网络。